

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2291/2543

นางจำนงค์ เย็นมัน  
ผู้ร้องถอนถอน  
นายประยูร เย็นมัน  
นางสิริมา ศรีสวัสดิ์

ผู้ร้อง  
ผู้ร้อง  
ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727

การที่ผู้คัดค้านจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทเจ้ามรดกให้เสร็จสิ้นลุล่วงไปตามภาระหน้าที่ของตนทั้งมีพฤติการณ์โต้แย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้ามรดกที่ผู้คัดค้านอ้างว่าทรัพย์สินมรดกที่ตนจะต้องจัดการแบ่งปันนั้นเป็นของมารดาตนเองมิใช่ของเจ้ามรดก นับว่าผู้คัดค้านกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกและมีเหตุให้เห็นได้ว่าผู้คัดค้านจะไม่จัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้เป็นไปโดยสุจริตทั้งผู้คัดค้านต้องโทษจำคุกอยู่ย่อมไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องได้ จึงไม่สมควรที่จะให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องต่อไป

---

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายประทานหรือทาน เย็นมัน ผู้ตาย ต่อมาผู้ร้องถอนถอนยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้คัดค้านจากการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมและให้นางจำนงค์ เย็นมัน ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างว่าผู้คัดค้านเพิกเฉยไม่ยอมดำเนินการ

แบ่งปันทรัพย์สินมรดกตามที่ผู้ร้องขอถอนและทายาทอื่นร้องขอ ประกอบกับผู้คัดค้าน ถูกจำคุกไม่สะดวกในการจัดการมรดกต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องถอนถอนไม่เคยมาขอให้ผู้คัดค้านดำเนินการ แบ่งปันทรัพย์สินมรดก ทั้งทรัพย์สินมรดกทั้งหมดเป็นของนางอวนหรืออ่วน เย็นมัน มารดาผู้คัดค้านแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องตกทอดแก่ทายาทของ นางอวนคือผู้คัดค้านกับพี่น้องรวม 4 คน ไม่รวมถึงผู้ร้องและคนอื่น ๆ จึงขอให้ยก คำร้องขอถอนถอนและมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายประทวนหรือ ทวน เย็นมัน และนางอวนหรืออ่วนเย็นมัน แต่เพียงผู้เดียว

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ถอนนางสิริมา ศรีสวัสดิ์ ผู้คัดค้านออกจากการ เป็นผู้จัดการมรดกร่วม และให้นางจันทน์ เย็นมัน ผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียง ผู้เดียว

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านมีว่า สมควรถอนผู้คัดค้านออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องหรือไม่ เห็นว่า ตามทางไต่สวนได้ความจากคำเบิกความของผู้ร้องถอนถอนและผู้ร้องว่าเมื่อศาลชั้น ต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายประทวนหรือทวน เย็น มัน ร่วมกันแล้ว ผู้ร้องถอนถอนและผู้ร้องตลอดจนทายาทอื่นของเจ้ามรดกชักชวนให้ ผู้คัดค้านไปถอนเงินฝากของเจ้ามรดกที่ธนาคารเพื่อนำมาแบ่งปันแก่ทายาทและให้ ดำเนินการแบ่งปันที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกหลายครั้งหลายหน แต่ผู้คัดค้านป่วยเบี่ยง

ไม่ยอมไปถอนเงินและแบ่งปันที่ดินตลอดมา ขณะนั้นผู้คัดค้านต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 606/2539 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ไม่สะดวกต่อการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้คัดค้านนำสืบว่า ผู้ร้องไม่ยอมจัดการมรดกร่วมกับผู้คัดค้าน ผู้ร้องไม่เคยชักชวนให้ผู้คัดค้านไปเบิกเงินมรดกจากธนาคารและทรัพย์สินที่อ้างว่าเป็นมรดกของนายประทวนหรือทวน เย็นมัน นั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของนายประทวนหรือทวน หากแต่เป็นทรัพย์สินมรดกและทรัพย์สินส่วนตัวของนางอวนหรืออ่วน เย็นมัน มารดาผู้คัดค้าน เช่นนี้ เป็นที่เห็นได้ว่า การที่ผู้คัดค้านนำสืบโต้แย้งว่าทรัพย์สินมรดกที่จะจัดการแบ่งปันให้แก่ทายาทไม่ใช่ทรัพย์สินของเจ้ามรดก ดังนั้น ที่ผู้ร้องถอดถอนนำสืบว่าผู้คัดค้านไม่ยอมไปจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทของเจ้ามรดก จึงมีน้ำหนักรับฟังเป็นความจริงได้การที่ผู้คัดค้านจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทเจ้ามรดกให้เสร็จสิ้นลุล่วงไปตามภาระหน้าที่ของตนทั้งมีพฤติการณ์ที่เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้ามรดกที่ผู้คัดค้านอ้างว่าทรัพย์สินมรดกที่ดินจะต้องจัดการแบ่งปันนั้นเป็นของมารดาตนเองมิใช่ของเจ้ามรดกที่จะพึงแบ่งปันแก่ทายาทอื่นได้ นับว่าผู้คัดค้านกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกและเป็นกรณีที่มีเหตุให้เห็นได้ว่าผู้คัดค้านจะไม่จัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้เป็นไปโดยสุจริตตามหน้าที่ที่มีต่อทายาททั้งขณะนี้ผู้คัดค้านต้องโทษจำคุกอยู่ย่อมไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องได้ เหตุดังกล่าวฟังประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมดแล้วไม่สมควรที่จะให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องต่อไป กรณีมีเหตุสมควรที่จะถอนผู้คัดค้านออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้อง ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาในปัญหาข้ออื่นเกี่ยวกับตัวผู้ร้องหรือบุคคลอื่นก็ดี หรือทรัพย์สินที่อ้างว่าไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายก็ล้วนแต่มีใช้ประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้ทั้งสิ้นเพราะคดีนี้มีประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า สมควรถอดถอนผู้คัดค้านออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องหรือไม่เท่านั้นศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้

ถอนผู้คัดค้านออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายประทวนหรือทวน เย็นมัน ศาล  
ฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-สุวัตร์ สุขเกษม-วิบูลย์ มีอาสา)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |